

목 차

정 정 신 고 (보고)	1
계약서(계획서).....	2

정정 신고 (보고)

2025년 05월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 계약서(계획서)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 05월 12일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
첨부분서 계약서(계획서)	합병계약 체결에 따른 계약서 날인본 첨부	날인 전 계약서	날인 후 계약서

계약서(계획서)

- 합병 계약서(날인본)

합 병 계 약 서

삼양식품 주식회사(이하 "존속회사")와 주식회사 삼양스퀘어팩(이하 "소멸회사")는 2025년 [5]월 [14]일(이하 "본 계약 체결일") 아래와 같이 합병계약 (이하 "본 계약")을 체결한다.

전 문

본 계약의 당사자인 존속회사 및 소멸회사(이하 개별적으로 "당사자", 총칭하여 "당사자들")는 지배구조 개선을 통한 경영효율성을 증대시키기 위하여, 본 계약에서 정한 조건에 따라 합병하기로 한다.

제1조 (합병의 방법)

본 계약에 정한 조건 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 상법 등 관련 법령에 따라, "존속회사"는 "소멸회사"를 흡수합병하고, "소멸회사"는 "존속회사"에 흡수합병 된다(이하 "본건합병").

제2조 (발행할 주식의 총수)

"존속회사"의 정관상 발행할 주식의 총수는 본건 합병으로 인하여 변경되지 아니한다.

제3조 (합병비율 및 "존속회사"의 증가할 자본금과 준비금의 총액)

- (1) 본 계약 체결일 현재 "존속회사"는 "소멸회사"의 발행주식 전량을 소유하고 있으므로 "존속회사"의 기명식 보통주 1주당 "소멸회사"의 기명식 보통주 1주의 합병비율은 1:0으로 하며, "소멸회사"의 주주에게 신주의 배정 및 발행을 하지 아니한다.
- (2) 본건 합병으로 인하여 증가할 "존속회사"의 준비금은 관련 법령 및 "존속회사"와 "소멸회사"에 적용되는 회계기준 및 원칙에 따라 결정한다.
- (3) "존속회사"는 본건 합병과 관련하여 합병교부금을 지급하지 아니한다.

제4조 (합병승인 결의)

- (1) "존속회사"는 상법 제527조의3에 따른 소규모합병으로 진행되므로, "존속회사"는 합병승인 주주총회를 개최하지 아니하고 2025년 [6]월 [12]일 개최하는 이사회 승인으로 주주총회 승인을 갈음한다.
- (2) "소멸회사"는 상법 제522조에서 정하는 합병 절차에 따라, 2025년 [6]월 [12]일 주주총회를 개최하여 본 계약 및 본건 합병의 승인과 본건 합병에 필요한 사항에 대하여 결의한다.
- (3) 상법 제527조의3 제4항에 따라 "존속회사"의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고 또는 통지일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 경우 "존속회사"는 소규모 합병절차를 진행할 수 없다. 다만, "존속회사"는 대표이사의 결정에 따라 상법 제522조의 규정에 의한 일반합병의 절차로써 본건 합병을 진행할 수 있다.
- (4) 본조 제1항, 제2항에도 불구하고 본건 합병 절차의 진행상 필요한 경우에는 당사자들의 간의 상호 합의에 의하여 제1항, 제2항의 기일이나 절차를 변경할 수 있다.
- (5) "존속회사"는 본 계약 체결일로부터 2주 내에 "소멸회사"의 상호 및 본점의 소재지, 합병기일, 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 상법 제527조의3 제3항에 따라 공고한다.

제5조 (합병기일)

본건 합병을 할 날("합병기일")은 2025년 [8]월 [1]일로 한다. 다만, 합병 절차의 진행에 따라 필요한 경우에는 법령에 위반하지 않는 한 당사자들이 합의하여 합병기일을 변경할 수 있다.

제6조 (상호 등 정관변경에 관한 사항)

본건 합병 후 "존속회사"의 상호 및 본점소재지는 합병기일 당시 "존속회사"의 상호 및 본점소재지로 한다.

제7조 (정관 변경, 이사 및 감사의 임기)

- (1) "존속회사"의 정관은 본건 합병을 이유로 변경되지 아니한다.
- (2) "존속회사"의 이사 중 본건 합병의 효력발생일 전에 취임하여 재직하는 자의 임기 (감사위원회 및 기타 이사회 내 위원회의 위원으로서의 임기 포함)는 본래의 임기만료일까지 계속되며, 상법 527조의4의 규정은 본건 합병의 경우에 그 적용이 배제된다.
- (3) 본건 합병으로 인한 "소멸회사"의 등기이사 및 감사의 지위는 본건 합병의 효력 발생과 동시에 소멸한다.

제8조 (자산·부채 및 권리·의무의 승계)

- (1) "소멸회사"는 본건 합병의 결과 합병기일(제5조에서 정의함, 이하 동일함) 기준으로 재산목록, 대차대조표, 기타 계산서를 기초로 하여 그 자산과 부채, 권리·의무 및 법적 지위 일체를 존속회사에 이전하고 존속회사는 이를 승계한다.
- (2) "소멸회사"는 전항의 승계내역을 명확히 하기 위하여 "존속회사"가 요구하는 경우 "존속회사"에게 합병기일 현재(합병기일 전)의 재산목록, 대차대조표, 기타 계산서 및 본 계약 체결일로부터 합병기일까지의 자산·부채 및 기타 재산관계의 변동상황을 구체적으로 알 수 있는 문서와 계약서 등 일체의 자료를 교부하고, 기타 승계에 필요한 협력을 제공하여야 한다.

제9조 (선관주의의무 및 협력의무)

- (1) 당사자들은 본 계약 체결 후 합병기일에 이르기까지 선량한 관리자의 주의의무로써 각자의 업무를 집행하고 모든 재산을 관리·운용하여야 한다.
- (2) 당사자들은 업무집행 및 그 재산을 관리·운용함에 있어서 그 재산 및 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 행위를 하는 경우에는 사전에 상호 협의하여 이를 실행하기로 한다.
- (3) 당사자들은 합병기일 전까지 상대방 당사자가 본건 합병과 관련한 자료 및 정보를 요청할 경우 정당한 사유가 없는 한 이를 즉시 제공하여야 한다.
- (4) 당사자들은 관련 법령에 따라 본건 합병과 관련하여 합병등기 전 또는 후에 필요한

관계당국의 승인·인가·등록 등이 원활하게 이루어질 수 있도록 상호 협력하여야 한다.

- (5) 당사자들은 상법 제527조의5에 규정된 채권자보호절차를 비롯하여 상법 등 관련법령에 따라 이행하여야 하는 각종 공고, 통지, 공시 또는 등록사항을 성실히 이행하고 상호 필요한 협조를 다한다.

제10조 (고용관계의 승계)

본건 합병으로 인하여 "존속회사"는 합병기일 현재 "소멸회사"에 재직하는 근로자(명확히 하면, 등기임원 제외함)의 고용 및 관련 법률관계를 "존속회사"가 승계하기로 한다. 다만, 이와 관련된 구체적인 내용에 대해서는 근로기준법 등 관련 법령에 위반되지 않는 범위 내에서 당사자들이 합의하여 정하기로 한다.

제11조 (합병의 종료 및 효력 발생)

- (1) "존속회사"는 합병보고 주주총회에 갈음하여 합병기일 또는 그 이후 지체 없이 이사회를 소집하여 본건 합병에 관한 사항을 보고 및 결의하고, 이에 관한 사항을 공고하여야 한다.
- (2) 본건 합병은 "존속회사"가 그 본점소재지에서 합병등기를 함으로써 그 효력이 발생한다.

제12조 (계약의 효력)

- (1) 본 계약은 당사자들의 체결과 동시에 효력을 발생한다.
- (2) 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 즉시 그 효력을 상실한다.
1. "존속회사" 또는 "소멸회사"가 제4조에서 정하는 합병승인을 얻지 못하는 경우. 다만, "존속회사"가 제4조 제3항의 단서에 따라 상법 제522조의 규정에 의한 일반합병의 절차로 본건 합병을 진행하기로 결정하여 당사자들이 제4조 제4항에 따라 일자 변경에 합의한 경우, 본건 합병을 승인하는 존속회사의 주주총회결의가 있을 때 존속회사가 합병승인을 얻은 것으로 본다.
 2. 본 계약이 제13조에 따라 해지되는 경우

제13조 (계약의 해제 등)

- (1) 당사자들은 본 계약 체결 이후 합병기일까지 언제든지 서면으로 합의하여 본 계약을 해제할 수 있다.
- (2) 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 본 계약의 일방 당사자는 상대방 당사자에 대한 서면 통지로서 본 계약을 해제할 수 있다. 다만, 당사자들은 합병기일 이후에는 본 계약을 해제할 수 없다.
 1. "존속회사"의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 본 계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지한 경우, "존속회사"에 의하여
 2. 천재지변 기타의 사유로 인하여 "존속회사" 또는 "소멸회사"의 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나, 예측할 수 없는 중대한 하자 또는 부실이 발생 또는 발견되거나, 기타 본건 합병과 관련한 중대한 사정변경이 있는 경우, 각 당사자에 의하여
 3. "존속회사" 또는 "소멸회사"가 본 계약을 위반하여 상대방 당사자로부터 시정요구를 받았음에도 10 영업일 이내에 이를 시정하지 않는 경우, 상대방 당사자에 의하여(명확히 하면, 본 호에 의한 해제는 위반 당사자의 상대방에 의하여만 가능함)
- (3) 상대방이 제2항에 따른 통지를 수령하는 경우 본 계약은 별도의 조치 없이 즉시 효력을 상실한다. 단, 본 계약의 해제에도 불구하고 제14조 내지 제17조는 계속 그 효력을 유지한다.

제14조 (비용의 부담)

- (1) 본건 합병과 관련하여 발생하는 모든 세금 및 관련 비용은 각자의 부담으로 하되 당사자들이 합의하여 달리 정할 수 있다.
- (2) 본 계약이 제12조 또는 제13조에 따라 효력을 상실하거나 해제되는 경우, 각 당사자가 본건 합병의 추진을 위하여 지급한 일체의 비용(외부전문가 자문 비용 포함)은 당사자들 사이의 별도 합의가 없는 한 각자 부담하기로 한다.

제15조 (일부 무효)

본 계약의 어느 규정이 무효나 집행 불능인 것으로 판정될 경우, 그 규정은 무효이거나 집행 불능인 범위에서 효력이 없으며 본 계약에 편입되지 않는 것으로 간주한다. 그러나 본 계약의 나머지 규정은 무효로 되지 아니한다.

제16조 (준거법 및 관할합의)

본 계약은 대한민국 법률에 의하여 해석되고 규율 되며, 본 계약의 체결, 이행, 해석, 또는 본 계약의 위반과 관련하여 당사자들 사이에서 발생하는 분쟁은 서울중앙지방법원을 제1심의 전속적 관할법원으로 하는 소송절차에 의하여 해결하기로 한다.

제17조 (계약에 정하지 않은 사항)

본 계약에 규정된 내용 이외의 본건 합병에 필요한 사항은 본 계약의 취지에 따라 당사자들이 협의하여 이를 결정하기로 한다.



[다음 페이지에 기명 날인 함]

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 본 계약서 2통을 작성하여 당사자들의 권한 있는 대표자가 기명 날인 또는 서명한 후 각 1부씩 보관한다.

“갑” 삼양식품 주식회사

서울특별시 성북구 오패산로 3길 104 (하월곡동)

대표이사 김 정 수



“을” 주식회사 삼양스퀘어팩



강원특별자치도 원주시 우산로 177 (우산동)

대표이사 김 경 동

